

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN,
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO,
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN
ADJUNTANDO PRUEBA PARA VISTA EVIDENCIARIA Y
NOTIFICACIÓN DE TESTIMONIOS Y PERITOS

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. En el presente caso, este Honorable Tribunal nos ordenó presentar la prueba que se estaría utilizando en la vista evidenciaria el 23 de enero de 2026, conforme a la solicitud del codemandado **Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)**.
2. A esos efectos, presentamos este escrito para cumplir con dicho mandato.
3. Lista de testigos:
 - a. **LUIS GARCÍA PELATTI**
Calle Trigo 563 El Dorado 6A
San Juan, Puerto Rico 00907
Tel. 787-536-7911
Email: lgpconsultoría@gmail.com
Se incluye su curriculum Vitae
Testificará sobre las alegaciones de la demanda, incluyendo el estudio técnico que ha realizado en el presente caso, sus análisis, evaluaciones y hallazgos en relación con el proceso de permisos, el proyecto objeto de controversia, los incumplimientos identificados, y la correspondencia entre los documentos sometidos, las actuaciones administrativas y las alegaciones formuladas en la demanda. Asimismo, testificará sobre cualquier otro asunto técnico pertinente que surja del examen de los expedientes administrativos, así como de los trámites, gestiones y determinaciones realizadas por los codemandados y las agencias reguladoras involucradas.

b. **AGRIMENSOR GERARDO R. CERRA**

Urb. Los Rosales 3L, Calle 2

Humacao, PR 00791

Tel.: 787-697-1762

Email: gerardocerra2@yahoo.com

Se incluye su curriculum Vitae

Testificará sobre el estudio técnico realizado en el presente caso, incluyendo sus análisis, evaluaciones y hallazgos relacionados con la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), los reglamentos y la legislación aplicable. Asimismo, testificará sobre el trabajo de campo efectuado, el análisis técnico de las alegaciones contenidas en la demanda, y cualquier otra información técnica pertinente que surja del examen de los expedientes administrativos, así como de los trámites, actuaciones y determinaciones realizadas por los codemandados y las agencias reguladoras involucradas.

c. **RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA**

Dirección Villas de la Pradera #115 Rincón, PR 00677

Teléfono: 787-919-8779

Email: ataoni@yahoo.com

Se incluye su curriculum Vitae

Testificará sobre los hechos alegados en la demanda, sobre la erosión en Rincón, el impacto del proyecto en la ola, el peligro del proyecto para la seguridad de su vida, el problema de planificación, entre otros asuntos.

Asimismo, testificará sobre los esfuerzos de conservación y manejo realizados por Amigos de Tres Palmas, el acuerdo de comanejo vigente, y su relevancia técnica en relación con el área del proyecto, entre otros asuntos técnicos pertinentes relacionados con la planificación, diseño, localización y ejecución del mismo.

No rindió informe.

d. **LEANNE ARCURI**

Dirección postal #16 Puerto Bahía, Rincón PR 00677

Teléfono (908)770-5107

Email: larcuri26@gmail.com

Testificará sobre los hechos alegados en la demanda, el impacto y los daños del proyecto a su intereses propietarios y personales.

No rindió informe.

e. **JOSÉ MANUEL GARCÍA MUÑOZ**

Dirección 303 Ave. Paradera, Rincón, Puerto Rico 00677

Teléfono: 787-529-7280

Testificará sobre los hechos alegados en la demanda, y en particular, las formas en que el proyecto obstruye los rescates y afecta la seguridad de las personas que disfrutan de las playas en Rincón.

No rindió informe.

4. En el presente caso, la mayoría de la prueba anunciada consiste en documentos producidos por diversas agencias gubernamentales como parte de distintos procesos y gestiones oficiales, incluyendo procedimientos tramitados al amparo de la Ley de Transparencia, Ley Núm. 141-2019, así como en los siguientes casos SJ2025CV03754, Carola Acum v. Autoridad de Carreteras y Transportación, presentado el 30 de abril de 2025; SJ2025CV03761, Carola Acum v. Junta de Planificación, presentado el 30 de abril de 2025; RN2025CV00028 Carola Acum v.

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, presentado el 12 de junio de 2025; y el RN2025CV00021, Amigos de Tres Palmas Inc. v. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, presentado el 5 de mayo de 2025.

- 5. Tomando en consideración que a los codemandados se les concedió hasta el 21 de enero de 2026 para fijar su posición respecto a las alegaciones y anunciar sus testigos y prueba, al presente desconocemos si estos entienden que existe alguna controversia en cuanto a la autenticidad de los documentos anunciados.
- 6. No obstante, los demandantes cuentan con testigos que pueden declarar bajo juramento sobre la forma en que se obtuvo la información, así como sobre la procedencia, custodia y producción de los expedientes y documentos por parte de las agencias correspondientes. En atención a ello, los demandantes se reservan expresamente el derecho de presentar dichos testigos de resultar necesario.
- 7. Entendemos, sin embargo, que en esta etapa del procedimiento resulta prematuro e innecesario anunciar tales testigos, toda vez que los documentos en cuestión son de carácter público y corresponden a los mismos documentos producidos oficialmente por las agencias gubernamentales.
- 8. Dicho esto, muy respetuosamente la parte aquí compareciente, preparó la siguiente tabla para referencia de manera que facilite tanto a las partes como a este Honorable Tribunal identificar la prueba que se está anejando a SUMAC:

Número de ID	Documento	Folios
ID-001	Resolución - 2006-25-0446-JGU-T	8
ID-002	Información Adicional - 2006-25-0446-JGU-T	5
ID-003	Carta - 2006-25-0446-JGU-T	1
ID-004	Carta - 2006-25-0446-JGU-T	2
ID-005	Certificación - Rincón, Ruta Ciclista y Peatonal	1
ID-006	Carta -2006-25-0446-JGU-T	7
ID-007	Carta - Rincón Bike Trail	3
ID-008	Deslinde de los BDPMT y ZMT Balneario de Rincón - O-AG-CER02-AG-00037-10082022	3
ID-009	Datos de Solicitud - 2020-309883-DEC-084587	3
ID-010	Datos de la Solicitud - 2020-309883-DEC-125429	4
ID-011	Orden Administrativa Número 2021-02	10
ID-012	Certificación 2020-309883-DEC-125429	3
ID-013	Carta - Fish and Wild	2
ID-014	Carta Paseo Peatonal y Ciclista - AC-500023	2
ID-015	Project Background - AC-500023	5
ID-016	Permiso 2024-544025-PUI-300201	12
ID-017	Carta AC-500023	2
ID-018	Carta 2006-25-0446-JGU-T	4
ID-019	Evaluación Rincón Water Safety Organization	7
ID-020	Resolución - 2006-25-0446-JGU-T	3
ID-021	Jose Pepe - CV	8
ID-022	Acuerdo de Junta - 2006-25-0446-JGU-T	1
ID-023	Foto paseo ruinas	1
ID-024	Foto paseo ruinas	1
ID-025	Foto paseo ruinas	1
ID-026	Foto paseo ruinas	1

ID-027	Carta de ACT a FHW eliminación	4
ID-028	Memorial Explicativo - 2020-309883-DEC-084587	5
ID-029	Carta - AC-500023	16
ID-030	Carta de ACT a FHW	2
ID-031	Informe de Luis García Pelatti	44
ID-032	Contestación 2020-309883-PDC-006747	7
ID-033	Acuerdo de Co-Manejo Reserva de Tres Palmas	6
ID-034	CV Ramón Díaz Zambrana	2
ID-035	Memorial Explicativo - 2024-544025-PUI-300201	3
ID-036	Permiso - 2024-544025-PUI-300201	12
ID-037	Planos Erosion Control - 2024-544025-PUI-300201	13
Id-038	CV Agrimensor Gerardo Cerra	1
ID-039	Planos Certificados - 2006-25-0446-JGU-T	7
ID-040	Planos Preliminares - 2006-25-0446-JGU-T	12
ID-041	Planos The Rincón Bicycle and Pedestrian Trail	40
ID-042	Estudio de la ZMT de Agrimensor Cerra	6
ID-043	Deslinde de ZMT de 1999 - C-396-161	11
ID-044	Carta del DRNA a ACT	4
ID-045	Carta del 16 de julio de 2004	10
ID-046	Carta de DRNA	2
ID-047	Foto Aérea - 2024-544025-PUI-301118	1
ID-048	Permiso 2024-544025-PUI-301118	8
ID-049	Change Order - ACT - AC-500023	4
ID-050	CV de Luis García Pelatti	12
ID-051	Informe de Agrimensor Gerardo Cerra	2
ID-052	Video Playa Indicadores	Video
ID-053	Video Playa Indicadores	Video
ID-054	Video Balneario	Video

9. Además, se estarán presentando tres (3) videos como parte de la prueba documental, los cuales están siendo notificados a los codemandados mediante correo electrónico, proveyéndoles un enlace de Dropbox para que puedan descargarlos y examinarlos con antelación. De igual forma, dichos videos serán llevados en un dispositivo USB el día de la vista, a los fines de ser entregados a la Secretaría del Tribunal y formar parte del expediente del caso.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, entienda cumplido lo ordenado, y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a **16** de **enero** de **2026**.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO Box 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com